

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2063/2531

นางสาวสุมาลี แสงสำราญ

โจทก์

นางสุพรรณิ แสงสำราญ

จำเลย

นางสุพรรณิ แสงสำราญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะโจทก์ได้ในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 97)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์ท้ายฟ้อง อันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 5 อันดับที่ 6 ในยอดเงิน 430,224 บาท อันดับที่ 7 อันดับที่ 9 และอันดับที่ 10 ให้กับโจทก์ โดยให้โจทก์มีส่วนหนึ่งในสิบของทรัพย์สินดังกล่าวถ้าการแบ่งไม่สามารถกระทำได้อีกให้นำทรัพย์สินออกขายโดยประมูลราคากันในระหว่างทายาทหรือออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้มาแบ่งกันโดยให้เป็นไปตามนับข้างต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 90,89)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยได้นำโฉนดที่ดินตามบัญชีทรัพย์อันดับ 1 ถึงอันดับ 5 มาวางเป็นหลักประกันเพื่อทุเลาการบังคับสำหรับทรัพย์อันดับ 6 และ 7 พร้อมกับได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นแล้ว (อันดับ 72,75,76แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาท
ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาททราบ สำหรับทรัพย์สินอันดับ 6 ในยอดเงิน 430,224 บาท
และทรัพย์สินอันดับ 7 ถ้าจำเลยหาประกันในจำนวนเงินหนึ่งในสิบของทรัพย์สินอันดับ 6
และ 7 ดังกล่าว มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องขอทุเลการบังคับสำหรับทรัพย์สิน
อันดับ 6 และ 7

อนุญาตให้ทุเลการบังคับ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาท
ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาททราบ สำหรับทรัพย์สินอันดับ 6 ในยอดเงิน 430,224 บาท
และทรัพย์สินอันดับ 7 ถ้าจำเลยหาประกันในจำนวนเงินหนึ่งในสิบของทรัพย์สินอันดับ 6
และ 7 ดังกล่าว มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องขอทุเลการบังคับสำหรับทรัพย์สิน
อันดับ 6 และ 7

(ประมาณ ชนชื้อ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ